

1528993-42.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324576/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 21673558 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4510/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2324576 - 10º D.P. PENHA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528993-42.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528993-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324576/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 21673558 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 4510/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2324576 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE GABRIEL KURTZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Vistos,

JORGE GABRIEL KURTZ, menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 20h50min, na rua Periates, altura do número 120, Cangaíba, nesta comarca, trazia consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 36 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 25,1g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22, laudo de constatação de

fls. 24/27, a demonstrarem certo destino ao trafico de drogas.

Consoante apurado, policiais militares em patrulhamento, foram informados via COPOM, que um indivíduo obeso, cabelo liso, vestindo camiseta preta e bermuda, estaria vendendo drogas no local dos fatos, um conhecido ponto de venda de entorpecentes.

Assim foi que se dirigindo ao local indicado, avistaram o réu com as características passadas, sendo realizada a abordagem. Em revista pessoal em poder do réu localizados 36 porções de cocaína, além de R\$62,00 em dinheiro trocado, nos bolsos de sua bermuda (fls. 22).

Regularmente citado e notificado, apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, durante a instrução criminal ouvidas as testemunhas comuns, afinal interrogado o réu. Encerrada a instrução, em alegações finais manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal, uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitivas. A Defesa, a seu turno, pugnando pela absolvição, de início apontou a fragilidade do conjunto probatório a autorizar uma condenação; em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses.

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

Com efeito, não bastasse a prisão em flagrante do denunciado a conferir em tese a certeza visual imediata do crime (fls. 1/10), interrogado em juízo, quiçá por arrependimento, confesso.

Por sua vez, igualmente ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, no que relevante, bem confirmaram os policiais militares diretamente responsáveis pelo flagrante que, alertados via Copom acerca de tráfico de entorpecentes em local já conhecido como ponto de venda de drogas, com a descrição física do envolvido, se depararam com o réu em situação condizente com a denúncia recebida. Assim foi que submetido a revista pessoal, em poder do acusado localizados 36 porções já individualizadas de cocaína, além de razoável importância em dinheiro, em valores trocados.

Ainda que como sustente a Defesa, não se puna a intenção, a quantidade e diversidade de entorpecentes, somadas a importância em dinheiro, bem evidenciam o certo destino ao ilícito comércio. É o quanto basta à condenação firme e segura do réu, em nada cabível eventual desclassificação para a hipótese do artigo 28, da Lei de Tóxicos.

Quanto aos depoimentos dos policiais militares, não há porque desacreditá-los justamente por serem policias. Além de estarem no exercício de função pública preventiva de grande relevância, não tinham qualquer interesse em prejudicar quem quer que fosse, ainda mais o acusado, pessoa desconhecida. Não bastasse, não há qualquer contradição substancial na essência probatória incriminadora. Seus relatos se revelaram também absolutamente coerentes entre si e com os demais elementos de prova e convicção tal como acima apontado.

Registre-se também não ser a hipótese de flagrante preparado. O crime era desenvolvido normalmente pelo réu, surgindo a observação policial, bem como a ação visando coibir a empreitada criminosa, mostrando-se legítima a prisão em flagrante delito.

Por fim, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no auto de

exibição e apreensão de fls. 22, laudo de constatação de fls. 24/27 e, em especial, no laudo de exame químico-toxicológico do Instituto de Criminalística de fls. 88/90, com resultado positivo para a substância entorpecente cocaína.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de fls. 74/75 para condenar o réu JORGE GABRIEL KURTZ, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, "caput", c.c. o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente aos antecedentes (fls. 42/43), personalidade, circunstâncias e conseqüências do delito, não reincidente específico cf. certidão de fls. 39/41, compensando-se numa segunda fase a condenação verificada com a confissão e menoridade relativa, fixo-lhe a pena base em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar por não se aplicar qualquer outra causa modificadora. Não reincidente específico e considerada a quantidade não expressiva de entorpecentes afinal apreendida, a não revelar tráfico de vulto, com fundamento no § 4º, do artigo 33, da citada Lei 11.343/06, reduzo a pena base acima fixada de 2/3, tornando-a definitiva em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no mínimo legal. Reincidente não específico, confesso, menor relativamente não se revelando tráfico de expressão, tendo ainda em conta o lapso em que preso se encontra desde o flagrante, aplicada pois a detração, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena imposta, reconhecido o direito a eventual recurso em liberdade. Apenas porque reincidente não específico, entendo inviável eventual substituição nos moldes dos artigos 44 e 77 do CP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Por fim, decreto a perda dos bens e valores apreendidos em poder do denunciado. Custas na forma da lei.

Publique-se, registre-se e intime-se.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA